

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	RA Nils Petersen <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Haftprüfung vorbereiten, Dolmetscher- und Belehrungsvermerk anfordern, Rohdaten der Handyforensik sichern und Zusatzfahrer über Vermieter identifizieren.

Mit freundlichen Grüßen

RA Nils Petersen

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
09.06.2026;Verkehrskontrolle Rastanlage Königsforst-West;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
09.06.2026;Auffinden von zwei vakuumierten Paketen im Reserveradfach;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
10.06.2026;Vorführung Haftrichter Amtsgericht Köln;sofort prüfen;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
18.06.2026;Wirkstoffgutachten angekündigt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
02.07.2026;Handyforensik-Auszug an Verteidigung übermittelt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
30.07.2026;Haftprüfungstermin möglich;sofort prüfen;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Sicherstellungsvermerk	PRev Autobahn Köln	Fundort Reserveradmulde	keine Fotos vor Öffnung durch Fahrer	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Wirkstoffvortest	Nal-von-Minden Teststreifen	positiv Kokain	nur vorläufig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Handychat Marlin	Telegram-Auszug	Übergabeort Köln-Deutz	Identität Marlin ungeklärt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
DNA-Spuren	LKA Vorbericht	Mischspur auf Paketband	keine Einzelspur	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Mietvertrag	Rotterdam Mobility BV	Fahrzeugübernahme durch Montes	Zusatzfahrer unlesbar	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Landgericht Köln, große Strafkammer 19 | Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Mandatsziel

Rafael Montes, 31 Jahre, Fahrer eines Mietwagens benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Haftprüfung vorbereiten, Dolmetscher- und Belehrungsvermerk anfordern, Rohdaten der Handyforensik sichern und Zusatzfahrer über Vermieter identifizieren.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Rafael Montes
Mandatsbezug	Rafael Montes, 31 Jahre, Fahrer eines Mietwagens
Gericht	Landgericht Köln, große Strafkammer 19
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26
Verteidigung oder Vertretung	RA Nils Petersen, Köln

Sachverhalt und Chronologie

Landgericht Köln, große Strafkammer 19 | Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Rafael Montes wurde als Fahrer eines am Vortag in Rotterdam angemieteten VW T-Roc auf der A3 kontrolliert. In der Reserveradmulde lagen zwei vakuumierte Pakete mit weißem Pulver. Der Vortest reagierte positiv auf Kokain. Montes gibt an, er habe den Wagen gegen 300 Euro Fahrtlohn nach Köln bringen sollen und den Kofferraumboden nicht geöffnet.

Die Polizeibeamten vermerken starkes Schwitzen, widersprüchliche Angaben zum Zielort und drei gelöschte Chats mit einem Kontakt namens Marlin. Auf den Paketen befindet sich ein Mischspurenprofil, das nach vorläufigem Laborvermerk nicht sicher Montes zugeordnet werden kann. Im Mietvertrag ist als Zusatzfahrer ein unleserlicher Name eingetragen.

Die Akte zwingt zu sauberer Trennung zwischen Besitz, Wissen, Transportauftrag und Handelsnähe. Für die Verteidigung sind Durchsuchungsgrundlage, Belehrung, Dolmetscherfrage und Haftverhältnismäßigkeit zentral. Für Staatsanwaltschaft und Gericht stehen dringender Tatverdacht, Fluchtgefahr und Beweiswert der Digitalspuren im Vordergrund.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
09.06.2026	Verkehrskontrolle Rastanlage Königsforst-West
09.06.2026	Auffinden von zwei vakuumierten Paketen im Reserveradfach
10.06.2026	Vorführung Haftrichter Amtsgericht Köln
18.06.2026	Wirkstoffgutachten angekündigt
02.07.2026	Handyforensik-Auszug an Verteidigung übermittelt
30.07.2026	Haftprüfungstermin möglich

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Landgericht Köln, große Strafkammer 19 | Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: unerlaubtes Handeltreiben oder Besitz in nicht geringer Menge nach Betäubungsmittelrecht; Kurierwissen und Mittäterschaft als Kernfragen; Einziehung von Fahrzeug- und Kommunikationsmitteln.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraf 29a BtMG

Paragraf 30 BtMG

Paragraf 102 StPO

Paragraf 112 StPO

Paragraf 136 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Sicherstellungsvermerk	PRev Autobahn Köln	Fundort Reserveradmulde	keine Fotos vor Öffnung durch Fahrer
Wirkstoffvortest	Nal-von-Minden Teststreifen	positiv Kokain	nur vorläufig
Handychat Marlin	Telegram-Auszug	Übergabeort Köln-Deutz	Identität Marlin ungeklärt
DNA-Spuren	LKA Vorbericht	Mischspur auf Paketband	keine Einzelspur
Mietvertrag	Rotterdam Mobility BV	Fahrzeugübernahme durch Montes	Zusatzfahrer unlesbar

Rechtliche Arbeitsnotiz

Landgericht Köln, große Strafkammer 19 | Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 29a BtMG, Paragraf 30 BtMG, Paragraf 102 StPO, Paragraf 112 StPO, Paragraf 136 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Haftprüfung vorbereiten, Dolmetscher- und Belehrungsvermerk anfordern, Rohdaten der Handyforensik sichern und Zusatzfahrer über Vermieter identifizieren.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Landgericht Köln, große Strafkammer 19 | Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Entwurfsziel

Haftprüfung vorbereiten, Dolmetscher- und Belehrungsvermerk anfordern, Rohdaten der Handyforensik sichern und Zusatzfahrer über Vermieter identifizieren.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Sicherstellungsvermerk Autobahnpolizei Köln

Staatsanwaltschaft Köln, 19 Js 774/26

Kontrollort Rastanlage Königsforst-West, 09.06.2026, 22:34 Uhr. Fahrzeug VW T-Roc, niederländisches Kennzeichen, Mietvertrag im Handschuhfach.

Reserveradmulde geöffnet nach Hinweis auf fehlendes Bordwerkzeug. Zwei vakuumierte Pakete, jeweils in schwarzer Folie, mit Paketband umwickelt.

Vortest an Probenkrümel aus Paket 1 positiv auf Kokain. Bruttogewicht vorläufig 1.044 g und 1.031 g. Verpackung vollständig gesichert.

Beschuldigter auf Spanisch und Deutsch belehrt; Verständigung nach Einschätzung der Beamten ausreichend. Verteidigung verlangt genaue Prüfung.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Köln
Bezug	Betäubungsmittel-Kurierfahrt auf der A3 bei Köln
Nächster Schritt	Haftprüfung vorbereiten, Dolmetscher- und Belehrungsvermerk anfordern, Rohdaten der